

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 941/2535

นางเพลินจิตต์ พงศ์อารยะ

โจทก์

นายกำธร ปุยะติ

จำเลย

นางกำธร ปุยะติ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 218, มาตรา 224, มาตรา 225

ความว่า จำเลยที่ยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นว่าฎีกาของจำเลยทั้งสองประเด็นเป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาข้อ 2 ที่ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยให้ศาลพิพากษาลงโทษ จำเลยตามฟ้องได้หรือไม่ เพราะเหตุที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นการลอกเช็คเพื่อเป็นการ ค้ำประกันการกู้ยืมเงินระหว่างโจทก์จำเลย ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้ รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าโจทก์ได้รับสำเนา คำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด อันเกิดจาก การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิด อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ลงโทษจำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับ สารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 118)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 119)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี จึงต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ส่วนฎีกาของจำเลยที่ว่าเช็คที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นการออกเช็คเพื่อค้ำประกันการกู้ยืมเงินระหว่างโจทก์ จำเลย ไม่เป็นความผิดทางอาญา ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายนั้น เห็นว่า ฎีกาของจำเลยดังกล่าวเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้ว ในศาลชั้นต้นจึงเป็นฎีกาที่ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225 ประกอบด้วย มาตรา 195 และไม่มีเหตุสมควรจะวินิจฉัย ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา จำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี จึงต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ส่วนฎีกาของจำเลยที่ว่าเช็คที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นการออกเช็คเพื่อค้ำประกันการกู้ยืมเงินระหว่างโจทก์ จำเลย ไม่เป็นความผิดทางอาญา ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายนั้น เห็นว่า ฎีกาของจำเลยดังกล่าวเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้ว ในศาลชั้นต้นจึงเป็นฎีกาที่ต้องห้ามตาม ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225ประกอบด้วย มาตรา 195 และไม่มีเหตุ
สมควรจะวินิจฉัย ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา จำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

(วิฑูรย์ สุทธิประภา-อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>